

FINANZAS CORPORATIVAS

La Estructura de Capital

Prof.: Lic. Joel Vaisman, MBA, MFin, FMVA®

Capital



CAPITAL

¿En qué está invertida la empresa?

ESTRUCTURA DE
CAPITAL

¿Quiénes han colocado/invertido
los fondos en la empresa?

Estructura de Capital

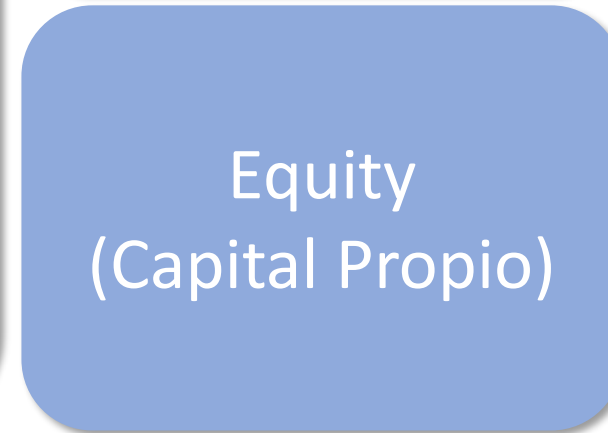
Capital



CAPITAL



ESTRUCTURA DE
CAPITAL



Capital

Net Working Capital



PP&E

CAPITAL

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Debt
(Deuda
Financiera)

Equity
(Capital Propio)

Capital

Net Working Capital



PP&E

Capital de Trabajo Neto

- Inversiones “operativas”: su objetivo es sostener la actividad principal.
- Inversiones serían “Cuentas por Cobrar”, “Inventarios”
- En el corto plazo, implica invertir a tasa cero, y tener un costo de oportunidad.
- “Netas” del financiamiento a tasa cero: “Proveedores”, “Impuestos a pagar”

Capital

Capital de Trabajo Neto

Inversiones serían “Cuentas por Cobrar”, “Inventarios”
“Netas” del financiamiento a tasa cero: “Proveedores”,
“Impuestos a pagar”



Capital

Capital de Trabajo Neto

Inversiones serían “Cuentas por Cobrar”, “Inventarios”
“Netas” del financiamiento a tasa cero: “Proveedores”,
“Impuestos a pagar”



Capital

PP&E

Net Working Capital



- Capital invertido en activos fijos.
- Objetivo es generar flujos y retornos en el plazo mayor al año.
- La inversión en PP&E se conoce como Capital Expenditures (CAPEX)



PP&E

Capital

Net Working Capital



PP&E

CAPITAL

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Debt
(Deuda
Financiera)

Equity
(Capital Propio)

Estructura de Capital

Capital Stack

Capital Stack

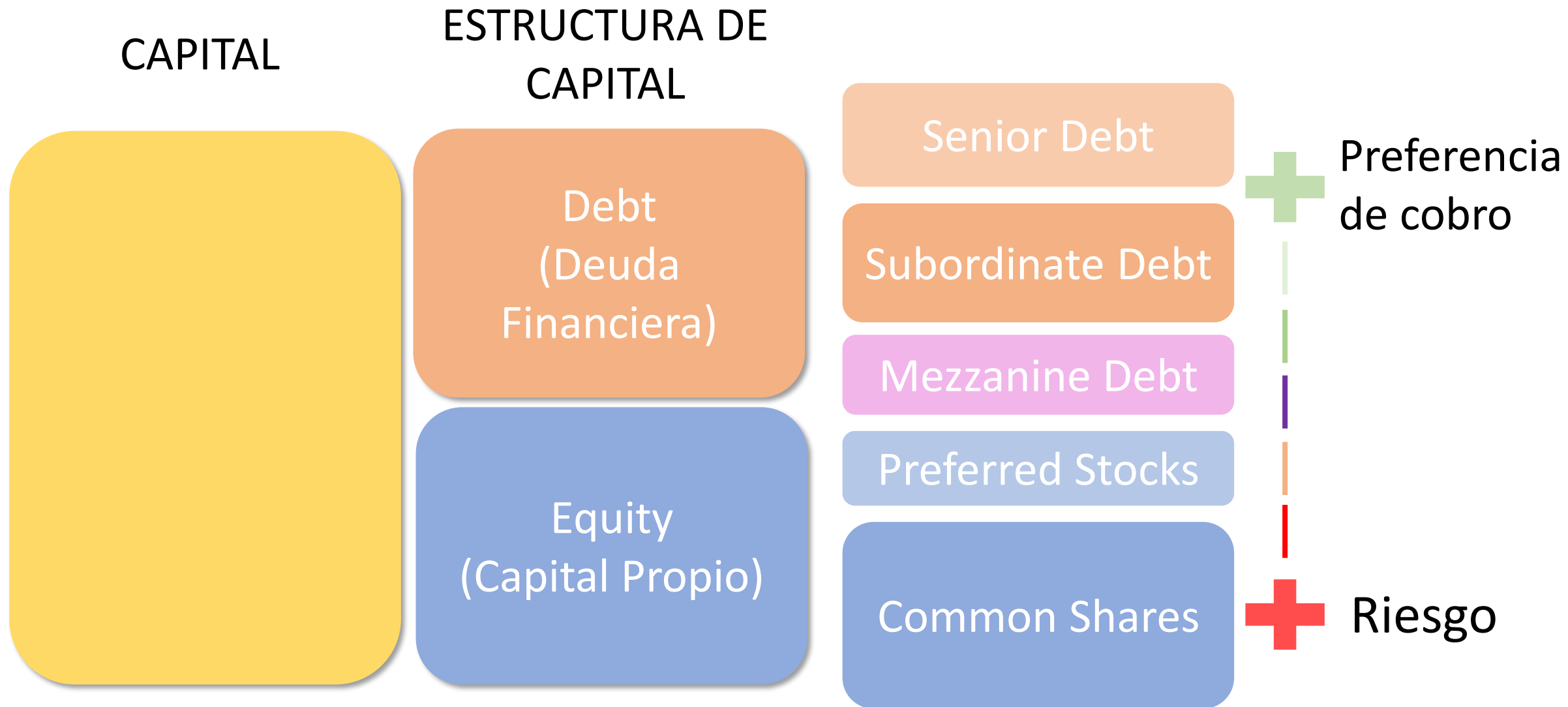
CAPITAL



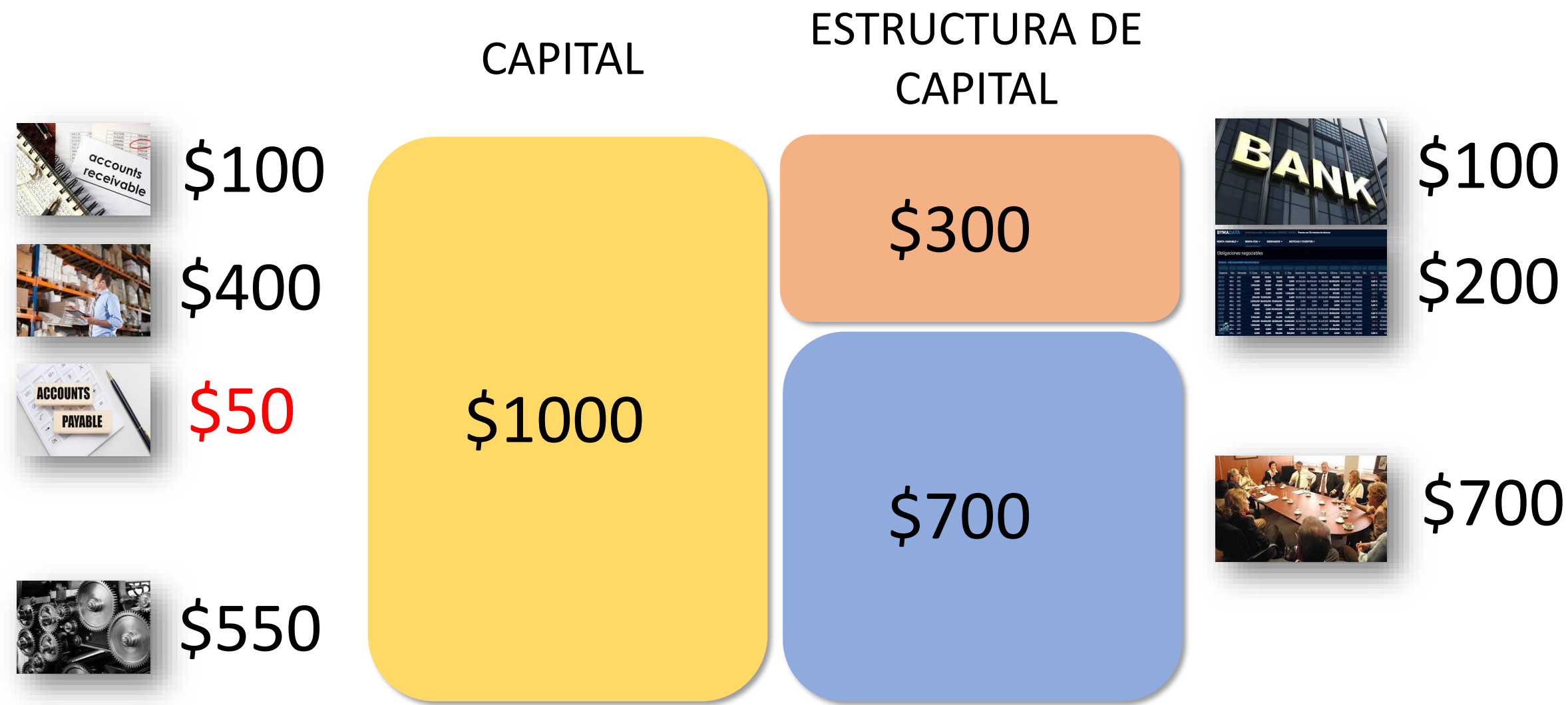
ESTRUCTURA DE
CAPITAL



Capital Stack



Estructura de Capital



Estructura de Capital

Capital Propio

Estructura de Capital

CAPITAL

ESTRUCTURA DE
CAPITAL

Debt
(Deuda
Financiera)

Equity
(Capital Propio)

Preferidas
*Preferred
Shares/Stock*

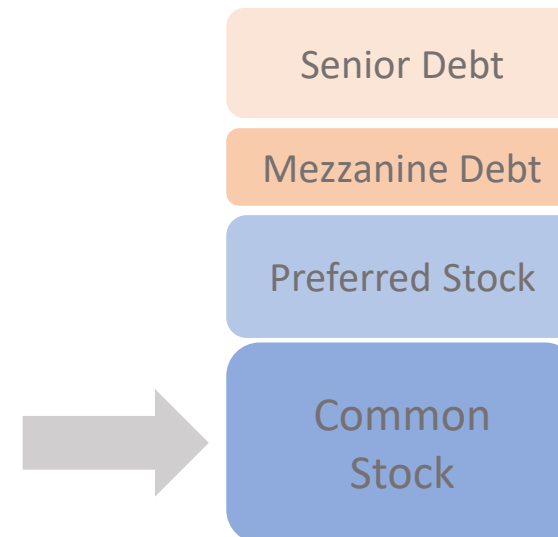
Ordinarias
*Common/Ordinary
Shares/Stock*

Tipos de Acciones

● **Ordinarias**
*Common/Ordinary
Shares/Stock*

- Representan el derecho (*claim*) de los tenedores sobre los activos residuales.
- Participan de la performance del negocio.
- Participan del gobierno corporativo mediante sus votos (*voting rights*).
- Pueden recibir dividendos.

● **Preferidas**
*Preferred
Shares/Stock*



Tipos de Acciones

 **Ordinarias**
*Common/Ordinary
Shares/Stock*

 **Preferidas**
*Preferred
Shares/Stock*

Voting Rights

Decisiones sobre:

- ▶ Elección de miembros del Directorio
- ▶ Autorizar M&A
- ▶ Elegir auditoría externa

Votos mediante:

- ▶ Personal
- ▶ By Proxy

Permite que un designado (otro accionista, un representante o un directivo vote por él)

Tipos de Acciones

 **Ordinarias**
*Common/Ordinary
Shares/Stock*

 **Preferidas**
*Preferred
Shares/Stock*

Voting Rights

Votos mediante:

-  Personal
-  By Proxy

Permite que un designado (otro accionista, un representante o un directivo vote por él)

Forma de
representación:

-  Statutory
Voting
-  Cumulative
Voting

Una acción = Un voto

Una acción = Cantidad de votos
proporcional a cantidad de
miembros de Directorio a elegir

Tipos de Acciones

VIACOM

● Ordinarias *Common/Ordinary Shares/Stock*

▶ Tenía dos clases de acciones

A Ordinarias. Con derecho a voto. Un voto por acción.

B Ordinarias. Sin derecho a voto

▶ Ambas podían cobrar dividendos proporcionales si el Board lo decidía, sujetas a que cobren primero las acciones preferidas, si las hubiera.

▶ Ambas, en caso de liquidación o disolución, tendrían derecho a los activos residuales a pro-rata.

● Preferidas *Preferred Shares/Stock*

▶ En caso de Split o combinaciones de una Clase u Otra, todas las acciones serían subdivididas en proporción.

Tipos de Acciones



● Ordinarias *Common/Ordinary Shares/Stock*

▶ Dos clases de acciones

A

Ordinarias. Con derecho a voto. Hasta el 60% del poder general de votos.

B

En manos de la familia Ford. Tienen el 40% de los votos.

▶ Participan ambas de distribución de dividendos proporcionales en acciones.

● Preferidas *Preferred Shares/Stock*

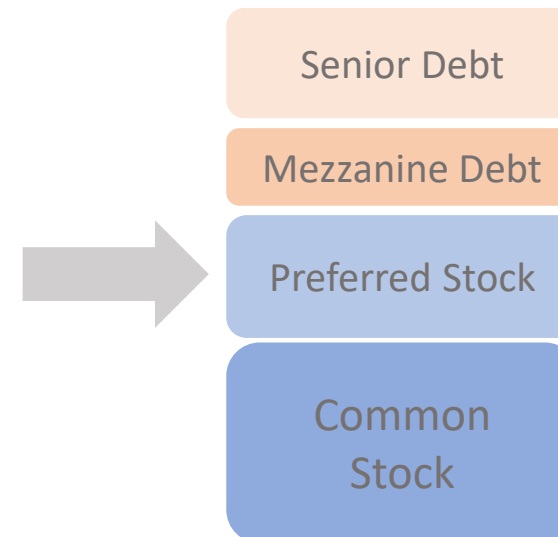
▶ En caso de liquidación, Clase A obtienen los primeros USD 0,5 disponibles, luego Clase B, el siguiente USD 1. Luego Clase A el siguiente USD 0,5, y del residual proporcional para ambas.

Tipos de Acciones

● Ordinarias
*Common/Ordinary
Shares/Stock*

● Preferidas
*Preferred
Shares/Stock*

- Tienen preferencia sobre las acciones Ordinarias en caso de liquidación.
- Pueden tener preferencia sobre el cobro de dividendos.
- El Payout de Dividendos suele ser fijo y mayor al de la Clase Ordinaria.
- No suelen tener derecho a voto.



Tipos de Acciones

Distribución de Dividendos

 **Ordinarias**
*Common/Ordinary
Shares/Stock*

 Cumulative Preference

Se devengan dividendos aunque no exista decisión de distribuir.

Antes de que se distribuyan a Ordinarias, deben pagarse sí o sí estos dividendos acumulados.

 Non Cumulative Preference

Si no se distribuye, el dividendo se pierde.

La empresa no puede distribuir dividendos ordinarios a menos que primero distribuya los preferidos.

 **Preferidas**
*Preferred
Shares/Stock*

 Participating Preference

Permite recibir el dividendo preferido + uno adicional si los beneficios de la firma superan un determinado umbral.

Puede otorgar un adicional en caso de liquidación de activos por encima del Valor Nominal de las acciones.

Tipos de Acciones

Distribución de Dividendos

Ordinarias *Common/Ordinary Shares/Stock*

Non Cumulative Preference

Si no se distribuye, el dividendo se pierde.

La empresa no puede distribuir dividendos ordinarios a menos que primero distribuya los preferidos.

Participating Preference

Permite recibir el dividendo preferido + uno adicional si los beneficios de la firma superan un determinado umbral.

Puede otorgar un adicional en caso de liquidación de activos por encima del Valor Nominal de las acciones.

Preferidas *Preferred Shares/Stock*

Non Participating Preference

Solamente reciben un dividendo fijo.

En caso de liquidación de activos, solamente reciben la paridad al Valor Nominal.

Estructura de Capital

Capital Propio: Inversores

Estructura de Capital

CAPITAL

ESTRUCTURA DE
CAPITAL

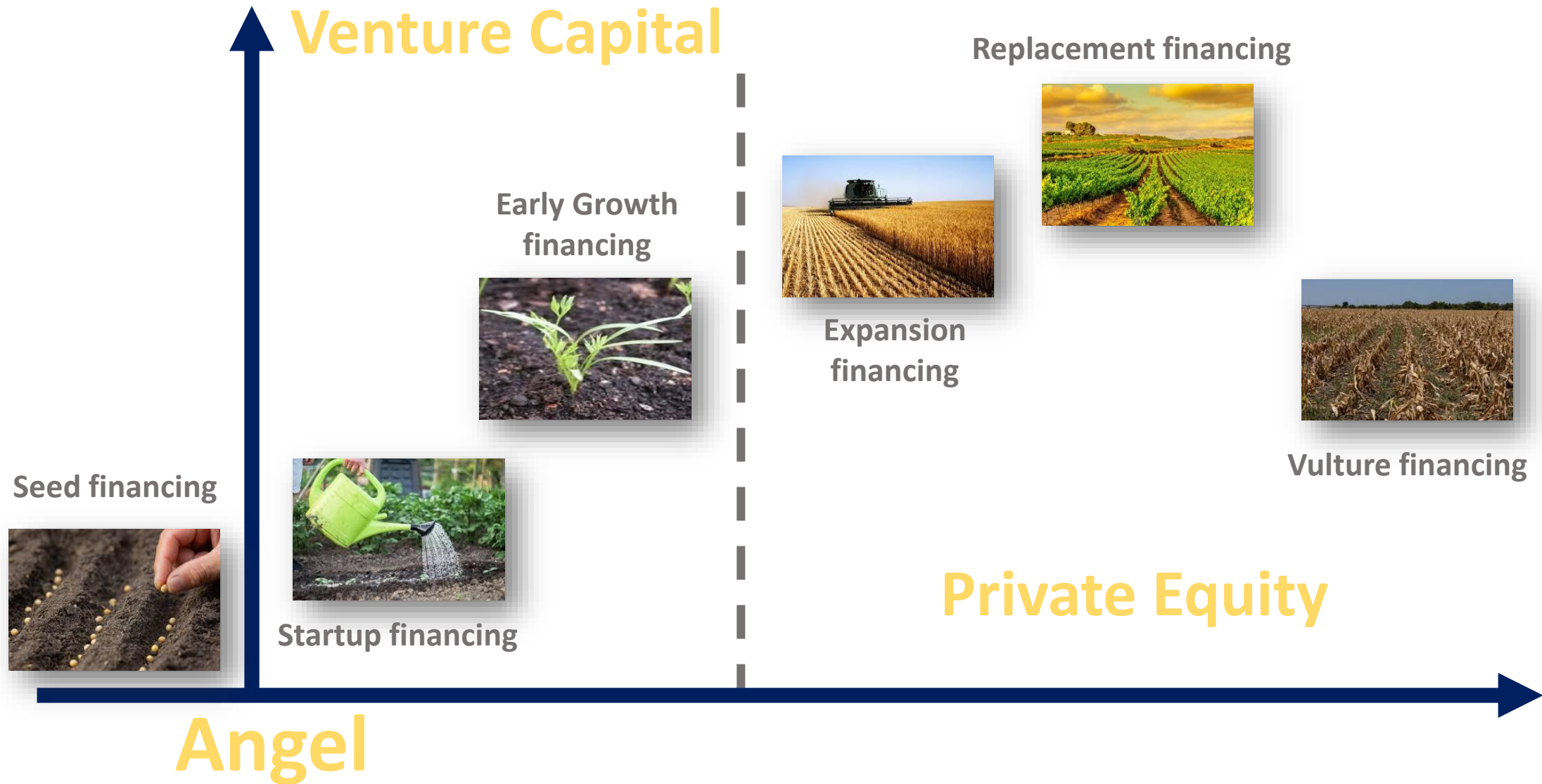
Debt
(Deuda
Financiera)

Equity
(Capital Propio)

Inversor Ángel
Venture Capital
Private Equity
IPO/SEO

Cerradas
Cotizante

Estructura de Capital



Estructura de Capital



IPO

Estructura de Capital

CAPITAL

ESTRUCTURA DE
CAPITAL

Debt
(Deuda
Financiera)

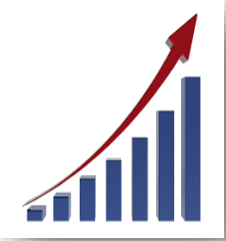
Equity
(Capital Propio)

Inversor Ángel
Venture Capital
Private Equity
IPO/SEO

Cerradas
Cotizante

- Individuo próspero que aporta capital a emergente a cambio de participación accionaria o deuda convertible.
- Forma actual: Equity crowdfunding.
- Discusión: ¿cuánto valdrá la start up? Teniendo en cuenta que ni estados contables tiene...
- Batalla: bajar el valor de la inversión para poder tener un control considerable de la empresa con la inversión.

Venture Capital



Fondos de capital emprendedor invierten en negocios con elevadas fases de crecimiento.



Las empresas que reciben el fondeo tienen que ser excluidas de la cotización en el mercado.



Cobran un fee por el management del negocio (1,5-2,5%), y pueden obtener hasta el 30% de los beneficios (*Carried interest*).

Private Equity

Blackstone



KKR

Semejante al Venture Capital, pero estos fondos invierten en empresas maduras.

Suelen adquirir empresas mediante la emisión de deuda (Leverage Buy Out – LBO).

Emisión de Deuda

Capital propio

Reestructuración
del negocio

Adquisición
Equity Target

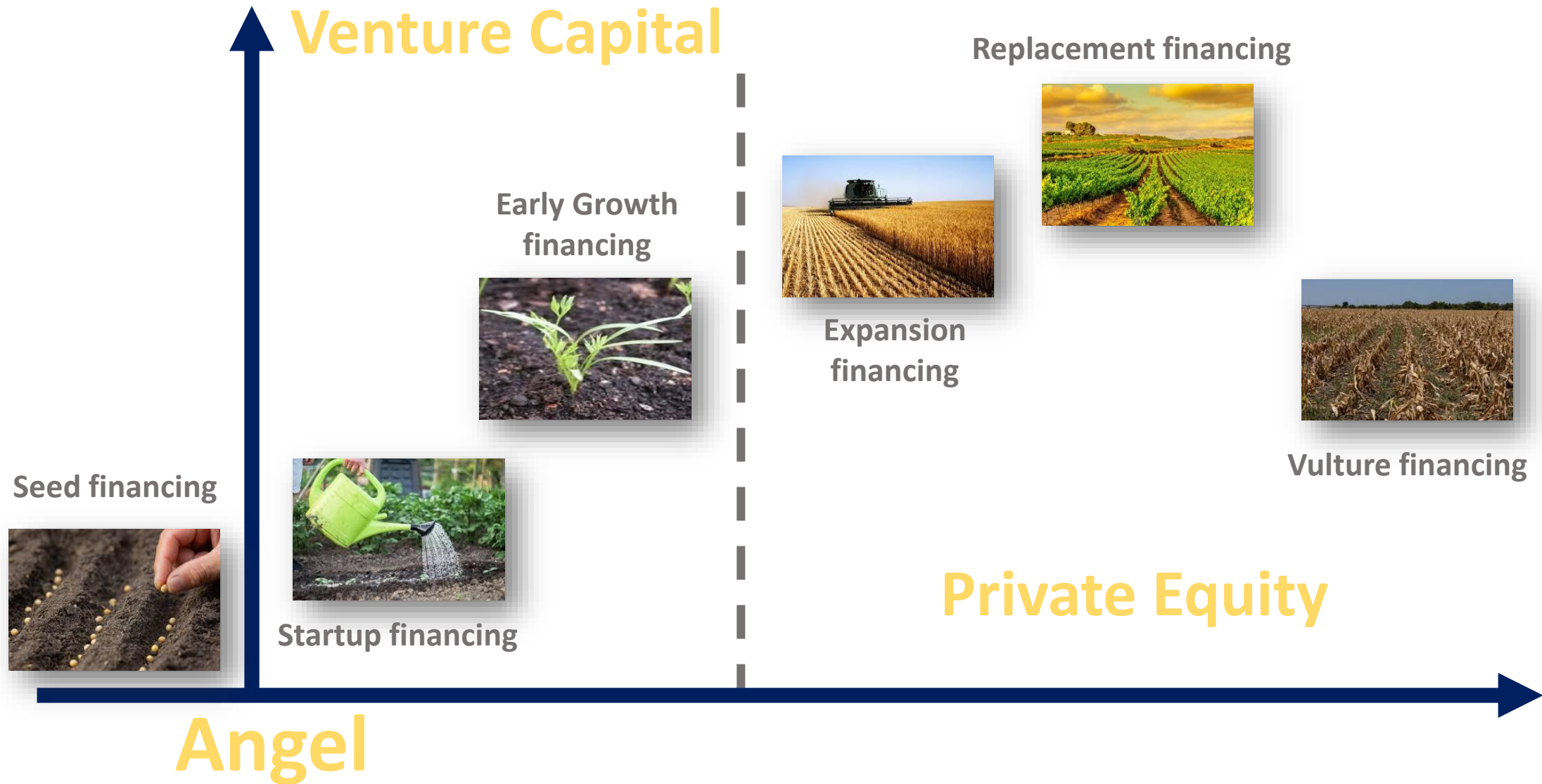
Equity: Capitalización Privada – Ronda de Fondeo



Financiamiento con Capital Cerrado

Cláusulas

Estructura de Capital



Cláusulas



Contrato de acuerdo entre accionistas (Shareholder's agreement) y/o Estatuto Societario

- Tag Along
- Drag Along
- First Offer
- First Refusal
- Standstill
- Deadlock
- Registration Rights
- Lock-Up
- Ratchet

● Tag Along



- Sirve para proteger a los accionistas minoritarios.
- Obliga a considerar a los accionistas minoritarios ante la venta de acciones por parte de un accionista mayoritario a un tercero.
- Si existe esta cláusula, el mayoritario está obligado a informar la oferta de un tercero a los minoritarios.
- Las condiciones de venta del mayoritario también aplican para el minoritario.
- Útil para inversores Ángel y Venture Capital. Pueden “bajarse del auto” si el conductor principal va a cambiar.

● Tag Along

Ejemplo

El inversor A recibe una propuesta por su capital accionario, que representa un 60% del total, por USD 1.000.000. Existe cláusula Tag Along.

Socio	Porcentaje de acciones
A	60%
B	25%
C	15%

$$\text{Valuación implícita de la firma} = \frac{\text{USD } 1.000.000}{0,6} = \text{USD } 1.666.667$$

$$\text{Precio por acción} = \frac{\text{USD } 1.000.000}{60 \text{ acciones}} = \text{USD } 16.666,67$$

$$\text{B recibe también} = 25 \times \text{USD } 16.666,67 = \text{USD } 416.667$$

$$\text{C recibe también} = 15 \times \text{USD } 16.666,67 = \text{USD } 250.000$$

$$\text{TOTAL si B y C ejercen} = \text{USD } 1.666.667$$

● Drag Along



- Cláusula usualmente exigida por inversores VC.
- Todos los socios quedan obligados a vender el capital accionario.
- Esto le permite al VC controlar el timing para salir del negocio.
- El inversor fundador de la empresa entonces tiene que tener cuidado con que le ejerzan el derecho.
- Es útil dado que hay grupos de inversores que quieren comprar todo el capital accionario para no compartir con minoritarios.

● Drag Along

Ejemplo

En una empresa, el fundador tiene aun el 50% del capital accionario. El inversor ángel tiene 20%, y el inversor VC 30%. Existe una cláusula Drag Along si los socios tienen al menos 80% del capital social y reciben oferta por el 100%.

Socio	Porcentaje de acciones
Fundador	50%
Ángel	20%
Venture Capital	30%

Si Fundador y VC están de acuerdo, puede forzar al inversor Ángel a vender

● First Order



- Permite que un accionista pueda comprar acciones de otro, antes de que las pueda **ofrecer** a un tercero.
- Inicia con el socio vendedor notificando a los otros socios.
- Suele ser utilizado en contexto de Real Estate.

● First Refusal



- Permite que un accionista pueda comprar acciones de otro, antes de que las pueda **vender** a un tercero.
- Inicia cuando hay una oferta de un tercero al posible vendedor.
- El accionista vendedor no puede vender a un precio inferior a nadie más, comparado al precio que tiene derecho a pagar el tenedor del derecho.
- Suele ser exigido por accionistas controlantes como estrategia defensiva para evitar terceros no deseados.

Lock-Up



-  Determinados accionistas no pueden vender sus acciones durante un tiempo determinado.
-  Suele ser aplicada para **fundadores** o **insiders**.
-  Trigger puede ser tras una IPO, M&A o ronda de inversión.
-  Importante para transmitir confianza a nuevos y potenciales inversores.

Standstill



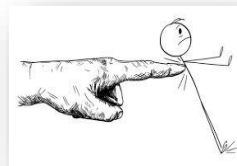
-  Acuerdo por el cual una parte no puede incrementar su participación accionaria durante un período determinado.
-  Permite proteger de compras hostiles, evitando “compras silenciosas”.
-  En general aplica a: adquisición de acciones, realizar tender offers, buscar representación en directorio votar contra .

● Deadlock

- Cláusula que trate de fijar el criterio para solucionar conflictos entre accionistas cuando no hay posibilidad de acuerdo.
- Suelen suceder cuando hay paridad en control accionario y se deben tomar decisiones sobre temas esenciales, y/o hay bloqueos de decisiones por plazos superiores a 30 días.
- Existen distintos mecanismos de resolución.



Russian Roulette



Buy-Sell forzado



Mexican Shoot-out



Mediación

● Deadlock



Russian Roulette

El que lo gatilla puede vender (comprar) el 100% de su composición. El que recibe acepta comprar (vender) o rechazar y vender (comprar) el 100% de la composición del otro, a un determinado precio.

Suele ser una cláusula que ayuda a inversores con mayor solidez financiera.



Mexican Shoot-out

El que lo gatilla notifica que quiere comprar el 100% del capital accionario del otro.

El notificado responder que quiere comprar el 100% del capital accionario del que gatilló.

Se resuelve a sobre cerrado con un tercero. El que ofertó el precio mayor, gana.

Deadlock

VIA optronics GmbH ("VIA") and Toppan Printing Co., Ltd. ("Toppan") have agreed to form a new joint venture company to serve the market for copper-based metal mesh touch sensors by transferring 65% of the shares of Toppan Touch Panel Products Co., Ltd., a newly formed spin-off from Toppan, to VIA. The name of the new joint venture company will be VTS-Touchsensor Co., Ltd. ("VTS").

VTS will develop and manufacture the metal mesh touch sensors in Japan on the existing premises of Toppan. VIA will leverage its years of knowledge and experience of market requirements, system-level design, and production in the automotive, consumer and industrial markets to support further development of the core sensor technology.

Juergen Eichner, CEO of VIA optronics said, "Using the experience of both companies, VTS will provide game changing metal mesh touch sensors to their existing and future customer base. The new setup will also strengthen VIA's portfolio of differentiated and value-added sensor technology for touch panels, touch-display modules, display head assemblies, and interactive display systems across multiple markets and segments."

VIA together with Toppan, jointly will continue to grow business in all market segments, extend touch sensor production line capacity of VTS and continuously develop the technology itself.

- **"Deadlock"** se considera cuando no se logra resolución en asuntos clave tras varias reuniones de directorio o asamblea, incluso por falta de quórum

- CEOs de ambas partes, quienes tienen **60 días** para intentar resolver el conflicto mediante discusión mutua y asesoría externa si es necesario

- **Deadlock Call Right:** comprar las acciones de la otra parte a un precio equivalente al **103% del valor razonable (FMV)**

- **Deadlock Put Right:** bien obligar a la otra parte a comprarte a **97% del FMV**

● Registration Rights



- Derecho a exigir que sus acciones se inscriban ante la CNV/SEC para que puedan participar de un IPO o en una SEO.
- La empresa se suele hacer cargo de los costos de colocación.
- Por lo general: hasta dos veces.
- Puede funcionar mediante dos mecanismos.

Piggyback Registration Right.

El inversor puede agregar sus acciones a la colocación de acciones de la empresa.

Demand Registration Right.

Fuerza la colocación de acciones en el mercado, aunque la empresa no tenga en sus planes colocar acciones.

● Ratchet



- Cláusula antidilutiva para ajustar precio de acciones ya existentes ante nuevas rondas de fondeo con “down round” (precio menor a los anteriores).
- Suele ser exigido por Venture Capital en rondas tempranas.
- Dos formas:
 - “Full Ratchet”

El inversor anterior recibiría un adicional de acciones como si hubiese comprado más barato desde el principio.
 - “Weighted Average”

Se calcula promedio ponderado entre lo que valía la empresa antes y cuantas acciones nuevas, y se le da el proporcional de acciones.

● “Full Ratchet”

Ejemplo

Una empresa tenía 900.000 acciones. Un VC invierte USD 1.000.000 a USD 10 por acción. Exige cláusula Full Ratchet. Luego se inicia una segunda ronda de fondeo a USD 5 por acción.

$$\frac{\text{USD } 1.000.000}{\text{USD } 10} = 100.000$$

Nuevas acciones Serie A

$$\frac{\text{USD } 500.000}{\text{USD } 5} = 100.000$$

Nuevas acciones Serie B

$$\frac{\text{USD } 1.000.000}{\text{USD } 5} = 200.000$$

Lo que le hubiese dado al accionista originalmente

Accionista	# acciones	% post-money
Fundador	900.000	90%
Serie A: VC	100.000	10%

Accionista	# acciones	% post-money
Fundador	900.000	75%
Serie A: VC (adj.)	200.000	16,7%
Serie B	100.000	8,3%

● “Weighted Average”

Ejemplo

Una empresa tenía 900.000 acciones. Un VC invierte USD 1.000.000 a USD 10 por acción. Existe Ratchet Weighted Average. Luego se inicia una segunda ronda de fondeo a USD 5 por acción.

$$\frac{USD\ 1.000.000}{USD\ 10} = 100.000$$

Nuevas acciones Serie A

$$\frac{USD\ 500.000}{USD\ 5} = 100.000$$

Nuevas acciones Serie B

$$Precio\ ajustado = \frac{(1.000.000 \times 10) + (100.000 \times 5)}{1.100.000} = USD\ 9,545$$

$$\frac{1.000.000}{9,545} = 104.778$$

Lo que le hubiese dado al accionista originalmente

Accionista	# acciones	% post-money
Fundador	900.000	90%
Serie A: VC	100.000	10%

Accionista	# acciones	% post-money
Fundador	900.000	81,45%
Serie A: VC (adj.)	104,778	9,49%
Serie B	100.000	9,06%

Ejemplo Startup

A y B fundan, 50% cada uno

- Cláusula de Deadlock
- Cláusula de Standstill por 2 años
- Cláusula de First Refusal

Ronda Serie A: D aparece como VC e invierte USD 2M por 25% post money

- Cláusula de Tag Along actualizada para que D pueda acompañar
- Cláusula de Drag Along si VC + fundador venden 75% o más, los demás obligados
- Standstill por 18 meses para A, B y C
- Lockup por 12 meses para A, B y C
- First Offer
- D puede solicitar mediación si A y B entran en Deadlock

0

1

3

4

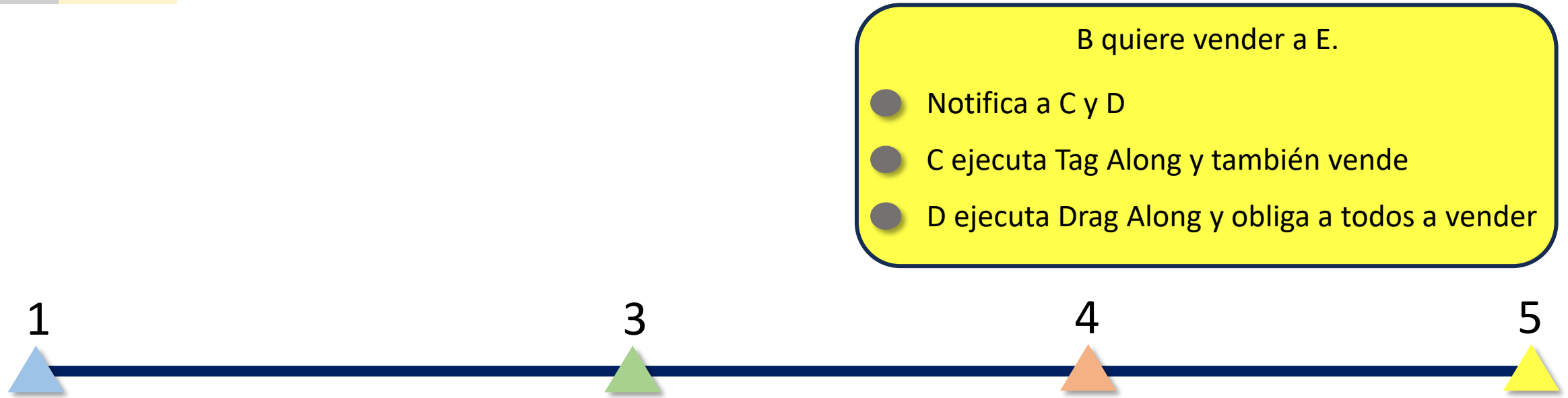
C aparece como “Ángel” y aporta USD 300.000 por 10% post money

- Cláusula de Tag Along, si A o B venden, C puede acompañar
- Cláusula de Drag Along si A y B deciden vender, C obligado
- Cláusula de LockUp por 18 meses
- First Refusal ampliado a C
- First Offer

A y B entran en Deadlock sobre una expansión. Se cumplen condiciones legales.

- B ejerce Russian Roulette para comprar la parte de A en USD 1,2M. Acepta y B queda como CEO con el 60%

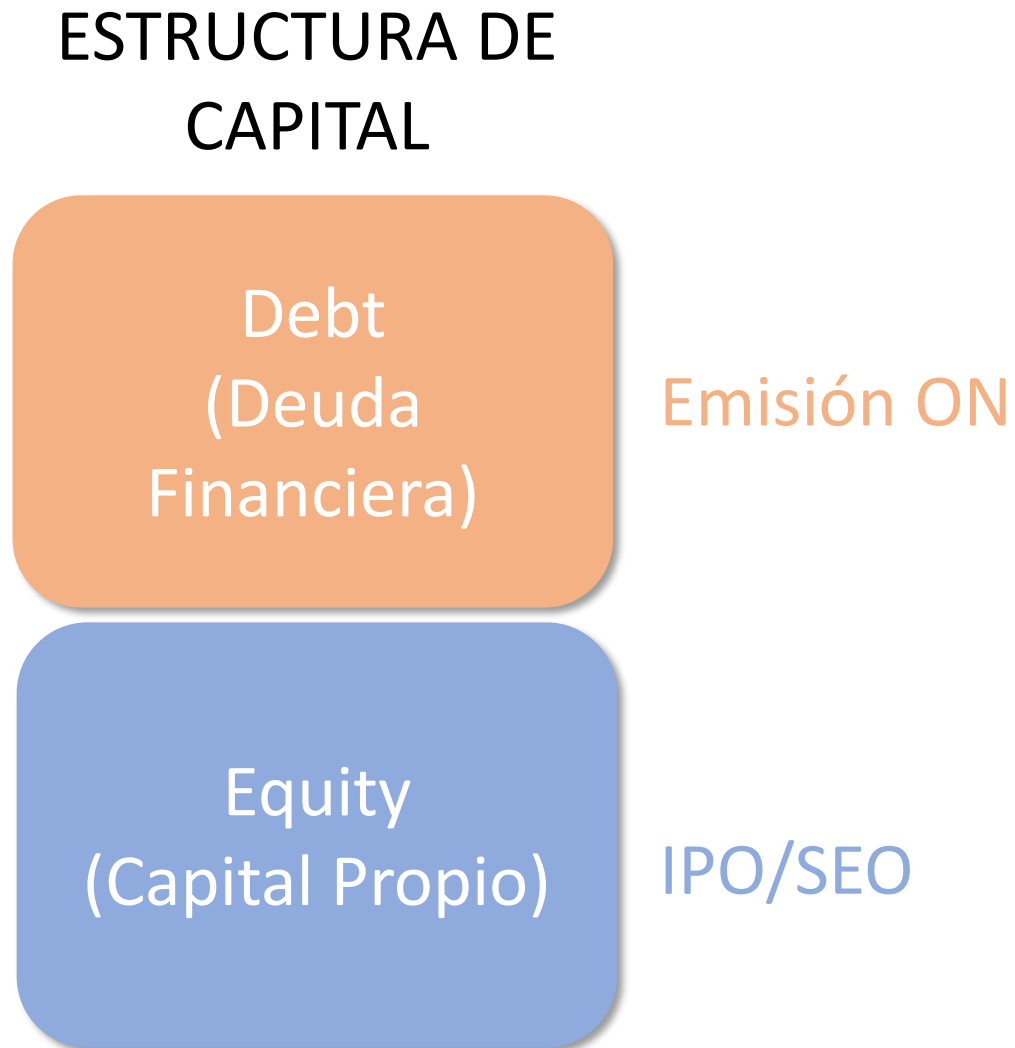
Ejemplo Startup



Estructura de Capital

Emisión en mercados

Estructura de Capital



- Financiamiento se realiza en mercado primario
- Cotización ocurre en mercado secundario
- Intervienen bancos de inversión (ALyC) y estudios de abogados
- A tener en cuenta: leyes marcos (23.576 de ON, 26.831 de Mercado de Capitales, 19.550 de Sociedades)

Estructura de Capital

MATRÍCULA	CUIT/CUIL	TIPO DE AGENTE	TIPO DE PERSONA	APELLIDO - RAZÓN SOCIAL	
148	30711610126	ALYC - Integral	JURÍDICA	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A.	Ver mas
24	30680790805	ALYC - Integral	JURÍDICA	ALLARIA S.A.	Ver mas
156	30714304115	ALYC - Integral	JURÍDICA	Argentina Valores S.A.	Ver mas
52	30708724668	ALYC - Integral	JURÍDICA	ARPENTA VALORES S.A.	Ver mas
1398	30660515980	ALYC - Integral	JURÍDICA	BACS Administradora de Activos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de inversión	Ver mas
25	30707227415	ALYC - Integral	JURÍDICA	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.	Ver mas
120	30664155873	ALYC - Integral	JURÍDICA	BAHÍA BLANCA SOCIEDAD DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL	Ver mas
210	30710630670	ALYC - Integral	JURÍDICA	BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.	Ver mas
42	30500003193	ALYC - Integral	JURÍDICA	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	Ver mas
70	30580189411	ALYC - Integral	JURÍDICA	BANCO BMA S.A.U	Ver mas

TANORA
CASSAGNE
ABOGADOS

MARVAL
O'FARRELL
MAIRAL

Financiamiento se realiza en mercado primario

Cotización ocurre en mercado secundario

Intervienen bancos de inversión (ALyC) y estudios de abogados

A tener en cuenta: leyes marcos (23.576 de ON, 26.831 de Mercado de Capitales, 19.550 de Sociedades)

Estructura de Capital



- Financiamiento se realiza en mercado primario
- Cotización ocurre en mercado secundario
- Intervienen bancos de inversión (ALyC) y estudios de abogados
- A tener en cuenta: leyes marcos (23.576 de ON, 26.831 de Mercado de Capitales, 19.550 de Sociedades)

Estructura de Capital

BYMA anuncia Pago en Acciones. Una acción de VN\$1 por cada acción en tenencia.



[Para Agentes](#) [Centro de atención](#) [BYMA DIGITAL](#)



[Productos](#)

[Servicios](#)

[Financiarse](#)

[Invertir](#)

[Mercado](#)

[Sobre BYMA](#)

[Explorar +](#)



PARA EMISORAS

[Servicios de BYMA](#)

[Empresas Listadas](#)

[Hechos Relevantes](#)

[Avisos](#)

[Formulario de Calendario Anual](#)

[Página para Emisoras](#)

FINANCIARSE

Incrementá tu potencial de negocios a través de la diversificación de la base de inversores y el aumento de las fuentes de financiamiento.

ABRIR CAPITAL

[¿Por qué BYMA?](#)

[Servicios para Emisoras](#)

[Ver más](#)

EMITIR DEUDA

[Alternativas para empresas](#)

[Alternativas para PYMEs](#)

[Ver más](#)

BYMA Listadas

Accedé a la plataforma y realizá múltiples trámites, remitiendo a BYMA documentos firmados electrónicamente bajo tecnología BLOCKCHAIN.



Contacto Comercial

Obtené más información sobre nuestros productos, tecnología, desarrollos, alternativas de inversión, conexiones al mercado, aplicaciones, innovaciones.

¡¡MUCHAS GRACIAS!!